

มาฟ้องต่อศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี หรือภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๔/๒๕๖๑)

กรณีเทศบาลตำบลคู้ใต้ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่เป็นการสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามหนังสือวินิจฉัยสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งใช้อำนาจในฐานะเป็นผู้ควบคุม ดูแลผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามหนังสือทักท้วงของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่านที่แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินส่งคืนคลัง นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อนายอำเภอเมืองน่าน และต่อมา นายอำเภอเมืองน่านได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๕/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ พร้อมแจ้งสิทธิการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายในประเทศไปยังที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีให้ไว้ในหนังสืออุทธรณ์และที่อยู่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดี โดยปรากฏหลักฐานในใบตอบรับว่าผู้รับแทนชื่อนาง ป. เกี่ยวพันกับผู้ฟ้องคดีโดยเป็นผู้ได้รับหนังสือดังกล่าวไว้เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๖๙ ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้



หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามที่มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กำหนดแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๖๕/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ

กรณีฟ้องว่า การที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดชำระค่าปรับทางปกครองสำหรับความผิดเกี่ยวกับการควบคุมงานและตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารกลางวันภายในโรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าว นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดทราบโดยวิธีการแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ตามที่ปรากฏในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด ผลการส่งปรากฏตามหลักฐานใบตอบรับของไปรษณีย์ว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีผู้รับแทนเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยผู้รับแทนเกี่ยวพันเป็นน้อง กรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ มีผู้รับแทนเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยผู้รับแทนเกี่ยวพันเป็นน้อง และกรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๗ มีผู้รับแทนเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยผู้รับแทนเกี่ยวพันเป็นสามี เมื่อคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคำสั่งทางปกครอง โดยมีการแจ้งคำสั่งดังกล่าวไปยังภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยดังกล่าวโดยชอบแล้วตั้งแต่วันที่หนังสือแจ้งดังกล่าวไปถึง คือ กรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และกรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ จึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คง.๑/๒๕๖๐)



(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีนครลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ในจังหวัดลำปาง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งให้รื้อถอนอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งให้รื้อถอนอาคารและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ฉบับพิพาท นั้น โดยที่มาตรา ๕๒ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์ดังกล่าวและแจ้งผลของคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบ คือ ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ แต่เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีไม่ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งผลของคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบ กรณีจึงถือได้ว่าวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งให้รื้อถอนอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่กรณีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยย่อมมีสิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึ่งคดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และศาลปกครองชั้นต้นได้รับคำฟ้องข้อหานี้ไว้พิจารณาแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๑/๒๕๖๐ และที่ ๖๓๙/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ฟ้องว่า การที่เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๑๖๙,๒๔๔ บาท จำนวน ๔๔ วัน คิดเป็นค่าปรับรวมทั้งสิ้น ๗,๔๔๖,๗๓๖ บาท และการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) วินิจฉัยอุทธรณ์ยื่นตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว นั้น โดยที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งปรับทางปกครองไว้โดยเฉพาะ จึงต้องดำเนินการตามมาตรา ๓ ประกอบกับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งบัญญัติกำหนดระยะเวลาการพิจารณาคำอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองไว้เป็นการทั่วไปว่ามีกำหนดระยะเวลาไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์ หากมีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กฎหมายกำหนดให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดหกสิบวัน ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์จึงจะขยายออกไปอีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดหกสิบวัน ดังนั้น ในกรณีที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไม่มีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบหกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์ย่อมคาดหมายได้ว่าไม่มีการขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไป ด้วยเหตุนี้ จึงต้องถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดหกสิบวัน คือ วันที่หกสิบเอ็ด เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ย่อมมีหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องในข้อหาที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และไม่อาจรับคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้พิจารณาได้ แต่ทั้งนี้คำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งกำหนด



มาตรการบังคับทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีผลใช้บังคับแก่ผู้ฟ้องคดีแทนคำสั่งกำหนด มาตรการบังคับทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีอยู่เดิม การที่ศาลจะวินิจฉัยความชอบ ด้วยกฎหมายของคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวย่อมต้องพิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่ง กำหนดมาตรการบังคับทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร.๒๘/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุ เดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องว่า มติของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ประจำกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่วินิจฉัยว่า การรักษาพยาบาลมารดาของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดี จึงยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยืนตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ แต่ไม่ได้มีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ เพื่อยายเวลาพิจารณา อุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้เมื่อครบกำหนด ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวแล้วยังไม่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงอาจยื่นฟ้องคดีได้ ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้น เป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดี เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องในข้อหาที่ฟ้องขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๒/๒๕๖๑)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า การที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ แม่เมาะ ๔-ลำพูน ๒ และระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๑๑๕ กิโลโวลต์ แม่เมาะ ๓-ลำปาง ๑ (ช่วงปรับแก้แนวและขยายเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า) ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีมติยืนแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามประกาศดังกล่าว ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศและมติดังกล่าว รวมทั้งให้เพิกถอนการดำเนินโครงการกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า นั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีย่อมชอบที่จะยื่นฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าวได้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีในข้อหาที่ขอให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยมีมติยืนแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามที่ประกาศ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลเป็นการยืนยันแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามประกาศดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ ภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์เมื่อใด แต่หากถือว่าวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่ในวันดังกล่าวตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลได้ในวันทำการถัดไป คือ วันที่ ๑๑



กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีในข้อหาที่ขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๐/๒๕๖๑ (ประชุมใหญ่))

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา

กรณีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชา MK ๓๔๑ Special Topics in Marketing ๑ (International Marketing in Emerging Economies) ได้ทำการวัดผล การศึกษารายผู้ฟ้องคดีแล้วบันทึกผลว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการวัดผลการศึกษา (เกรด F) โดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำวินิจฉัยยืนตามผลการวัดผล ขอให้ศาลเพิกถอนผลการศึกษาวินิ ยัติดังกล่าวที่ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการวัดผล (เกรด F) และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศผลการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษาว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการวัดผลการศึกษา ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ อุทธรณ์ผลการศึกษารายวิชาดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งปรากฏตามคำชี้แจงของผู้ดำเนินการ โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ชี้แจงต่อศาลปกครอง ชันต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ น่าจะได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในระหว่างวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอย่างรวดเร็ว สุด คือ ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ และอย่างช้าสุด คือ ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือ อุทธรณ์อย่างช้าสุด คือ ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เมื่อในวันดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีไต่สวนวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และไม่ปรากฏว่าได้มีการแจ้งการขยายระยะเวลาพิจารณา อุทธรณ์ออกไปตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงถือว่าวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึง เหตุแห่งการฟ้องคดีในข้อหานี้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องข้อหานี้ต่อศาลเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๙/๒๕๖๐)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ มีคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ รอบประเมินวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แต่จนถึงวันฟ้อง ยังไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องทุกข์ถึงประธาน ก.ค.ศ. และสำนักงาน เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้รับหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ก.ค.ศ. จึงต้องพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันดังกล่าว ถ้ามีความจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ขยายเวลา พิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน และในกรณีที่ได้ขยายเวลาแล้ว แต่การพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้ ก.ค.ศ. ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน รวมแล้วมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ไม่เกินเก้าสิบเจ็ดวัน คือ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามข้อ ๑๓ ประกอบกับข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อไม่ปรากฏว่า ก.ค.ศ. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าวันที่ครบกำหนดเก้าสิบเจ็ดวันดังกล่าว เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการ ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และให้ถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดเก้าสิบเจ็ดวัน คือ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดี มาฟ้องต่อศาลปกครองภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้อง ต่อศาลปกครองชั้นต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงเป็น การยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แล้ว แต่จนถึงวันฟ้อง ยังไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริง



ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ตามข้อ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ คือ ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ คือ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ แต่เนื่องจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นวันหยุดราชการ ดังนั้น วันสุดท้ายที่ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะยื่นฟ้องต่อศาลได้ คือ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ อันเป็นวันทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๖๓/๒๕๖๐)

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่มีหนังสือถึงหน่วยงานทางปกครองเพื่อโต้แย้งคำสั่งทางปกครองพิพาท

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมที่ดินโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฉบับพิพาท นั้น เมื่อปรากฏพยานหลักฐานตามแบบคำร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เคยร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าบิดามารดาของผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองที่ดินพิพาทอยู่ก่อนที่จะได้มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นเวลาอย่างช้าที่สุดที่ผู้ฟ้องคดีย่อมได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาล เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๒/๒๕๖๐)



(๔) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี
อย่างรวดเร็วที่สุดในวันที่ลงในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดี

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่รู้ถึงความมีอยู่ของคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบเอ็ดซึ่งเป็นผู้เข้าทำสัญญาเดินรถตู้โดยสาร
ปรับอากาศกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ฟ้องว่า ประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ที่อนุญาตให้
บริษัท ส. เติรณในเส้นทางสายที่ ๑๑๙๖ ปากน้ำ-ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ เป็นประกาศ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการกำหนดเส้นทางทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดี
ทั้งสี่สิบเอ็ด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพิกถอนประกาศ
ฉบับดังกล่าว นั้น การกำหนดเส้นทางเดินรถดังกล่าวเป็นการเดินรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด
เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง และการกำหนดเส้นทางเดินรถ
ดังกล่าวจะต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงจะมีผลใช้บังคับได้ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด
สมุทรปราการ ฉบับที่ ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๕๕๖) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางและรายละเอียด
เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด ๔ จังหวัดสมุทรปราการ สายที่ ๑๑๙๖
ปากน้ำ-กม.๔ (ถนนบางนา-ตราด) เป็น ปากน้ำ-ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ลงวันที่ ๒๘
สิงหาคม ๒๕๕๖ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ กรณีจึงถือได้ว่า
ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๔
ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๘ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒๐ ได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว อย่างช้าที่สุด คือ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
ซึ่งเป็นวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๘
ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๘ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒๐
จึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๗



กันยายน ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๘ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒๐ นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒๙/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า เทศบาลตำบลแม่กา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารและล้อมรั้วลวดหนามแสดงอาณาเขตครอบครองที่ดินรูก้าแนวเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและออกจากพื้นที่ดังกล่าวภายในหกสิบวันนับแต่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากทับซ้อนกับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดินแก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าวโดยหักที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองออกไป นั้น การกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ คือ การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับซ้อนกับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์ ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ว่ามีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฉบับพิพาททับซ้อนกับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์อย่างช้าที่สุดในวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดี แม้ไม่ปรากฏหลักฐานทางไปรษณีย์ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อใด แต่ข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๘/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า บริษัท อ. ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน โดยอาศัยหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) โดยในการรังวัด ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำการสอบสวนเปรียบเทียบแล้วมีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินแก่บริษัท อ. ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ของบริษัท อ. นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านการออกโฉนดที่ดินของบริษัท อ. เมื่อวันที่



๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีมิได้อ้างเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการออก น.ส. ๓ ก. แต่อย่างใด คงอ้างเหตุแห่งการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะออกโฉนดที่ดิน ให้บริษัท อ. เท่านั้น กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในกรณีขอให้ เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว อย่างช้าในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้อง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดี มาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา การฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๕๑๒/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำการรังวัดแบ่งขายที่ดิน (เวนคืน) โดยไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๘๑๔ ของผู้ฟ้องคดีเนื้อที่ขาดหายไป ๑ งาน ๙๒.๖ ตารางวา ในขณะที่ที่ดินแปลงข้างเคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีรังวัดและจดทะเบียน แบ่งแยกในนามเดิมแล้วมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงเพียงเล็กน้อย ขอให้ศาลเพิกถอน โฉนดที่ดินแปลงข้างเคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้ง จากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดี ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๘๑๔ มีเนื้อที่ขาดหายไป จำนวน ๑ งาน ๙๒.๖ ตารางวา กรณีจึงถือว่า ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงต้อง ยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ แต่เนื่องจากวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดทำการของศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นอย่างช้า การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงเป็น การฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๕/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออก หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ให้แก่ผู้ร้องสอดโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ดังกล่าว นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องสอดไม่สามารถ เข้าไปในที่ดินแปลงดังกล่าวได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทำการล้อมรั้วลวดหนามปิดกั้นเส้นทาง และปลูกข้าวโพดในที่ดิน ผู้ร้องสอดจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีไปตรวจสอบพื้นที่พิพาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบพื้นที่พิพาทในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยผู้ฟ้องคดี ได้โต้แย้งคัดค้านว่าที่ดินพิพาทแปลงดังกล่าวเป็นของบิดาผู้ฟ้องคดี ผู้ร้องสอดจึงได้แจ้งความ ดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดี ปรากฏตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ว่า



ผู้ฟ้องคดีบุกรุกเข้าไปในที่ดินของผู้ร้องสอด อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามบันทึกถ้อยคำลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบและเบิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ของผู้ร้องสอด กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ดังกล่าวอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๑/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแมริม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ให้แก่นางสาว อ. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ขอให้ศาลเพิกถอน น.ส. ๓ ฉบับพิพาท นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ นางสาว อ. ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๓ คน ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ในความผิดฐานบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอแมริมได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและบันทึกคำให้การผู้ต้องหา กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการออกน.ส. ๓ ก. ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี อย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๘ แต่เนื่องจากวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๘ ตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดทำการ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะยื่นฟ้องภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันเริ่มทำการตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการนำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนการรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีได้รับหมายเรียกพร้อมด้วยสำเนาคำฟ้องและสำเนาเอกสารท้ายคำฟ้องในคดีหมายเลขดำที่ ผบ. ๑๔๘๒/๒๕๕๙ ของศาลแขวงพระนครใต้ ซึ่งนิติบุคคล



อาคารชุดเป็นโจทก์ฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลย โดยมีสำเนาข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ฉบับแก้ไข ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญเจ้าของร่วม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเอกสารท้ายคำฟ้อง กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ ต่อศาลปกครองชั้นต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๘/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ข. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อ ที่ดินจัดสรรในโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคำสั่ง รับจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่พิพาท และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ข. ได้เคยเป็นโจทก์ ฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยที่ ๑ ในคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าส่วนกลาง ตามคำฟ้องคดีหมายเลขดำ ที่ ผบ. ๔๑๕๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และผู้ฟ้องคดีได้ไปให้การเป็นพยาน ต่อศาลแขวงพระนครเหนือในคดีดังกล่าวว่า ทราบว่าโจทก์ (นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ข.) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหลังจากที่ถูกฟ้องคดีแล้ว ซึ่งต่อมาศาลแขวงพระนครเหนือ มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าส่วนกลาง จึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ข. ซึ่งเป็น เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้อย่างช้าที่สุดในวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำฟ้องในคดีหมายเลขดำ ที่ ผบ. ๔๑๕๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หรืออย่างช้าที่สุดในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ไปให้การต่อศาลแขวงพระนครเหนือ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดี นี้เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่ วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๐/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นสมาชิกและคณะกรรมการบริหาร สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๑๑ (ชุดใหม่) ฟ้องว่า การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ (ส.ค. ๕) ทะเบียนเลขที่ จ.๓๓๓๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งยื่นขอ จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๑๐



(ชุดเดิม) เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ยกเลิกการจดทะเบียนดังกล่าว นั้น โดยที่กระบวนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมแล้ว จะออกไปสำคัญแสดงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ส.ค. ๕) และส่งประกาศรับจดทะเบียนดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อได้มีการนำประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานคร ที่รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ กรณีจึงถือว่าวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชอบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗๖/๒๕๖๐)

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีฟ้องว่า การที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติไม่รับคำคัดค้านของผู้ฟ้องคดีกรณีคัดค้านการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บ. เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนมติดังกล่าว นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้รับแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คือ ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๘/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทานบริเวณพื้นที่ก่อสร้างห้วงาน อาคารประกอบ และอ่างเก็บน้ำ



(เดิม) ตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ แต่คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดแพร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศแจ้งรายชื่อ “ผู้ไม่มีสิทธิ” ที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนหรือย้ายสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้หรือไม้ผล ที่ถูกเขตชลประทานบริเวณพื้นที่การก่อสร้างห้วยงาน อาคารประกอบ และอ่างเก็บน้ำ (เดิม) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าขนย้ายและค่าทดแทนจากการดำเนินโครงการ ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการใหม่ให้ผู้ต้อง นั้น เมื่อสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจ้งประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ด่วนพิเศษ) เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๗/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีฟ้องว่า สมาคมกีฬาอิมมูนาสติกแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยที่ประชุมใหญ่ของสมาคมมีมติในการประชุมใหญ่สามัญ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกภาพของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนมติดังกล่าว นั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นคำสั่งของคณะกรรมการ จึงไม่ต้องอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๖/๒๕๖๐)



(๓) กรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์คำสั่งก่อน แต่หากผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านคำสั่งดังกล่าว ถือว่าวันที่ยื่นหนังสือโต้แย้งคัดค้านเป็นวันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรของนาง พ. ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ฟ้องว่า นาง พ. ได้ยื่นคำขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่นางสาว ม. บุตรอีกคนของนาง พ. โดยปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้อนุมัติการโอนสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามคำขอ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้โอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าว นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้ยื่นคำขอในบังคับของคำสั่งหรือเป็นผู้ยื่นคำคัดค้านคำขอก่อนการออกคำสั่งอนุมัติให้มีการโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่คู่กรณีที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเมื่อใด แต่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อคัดค้านการโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินของนางสาว ม. ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ และต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐๒/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นอดีตนายกสมาคมกีฬาคอนฟิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฟ้องว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมกีฬาคอนฟิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดใหม่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าว นั้น โดยที่พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มิได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในชั้นตอนนี้ อีก ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งดังกล่าวจึงมิใช่คู่กรณีที่จะต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งตามมาตรา ๔๔



แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงอาจใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬาและนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร อุทธรณ์ขอให้ระงับการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคม จึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๒/๒๕๖๐)

(๔) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ซึ่งออกเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๑.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่รู้ถึงความมีอยู่ของคำสั่งทางปกครองทั่วไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ได้รับคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองทั่วไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่มีหนังสือถึงหน่วยงานทางปกครองเพื่อโต้แย้งคำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การที่ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุครอบคลุมถึงที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ และการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกประกาศจังหวัดราชบุรีกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุพิพาท เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศจังหวัดราชบุรีฉบับพิพาท นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การจัดให้ราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในที่ดินราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ ในเขตจอมบึง และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เข้าที่ราชพัสดุ และประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การจัดให้ราษฎรเข้าที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการสถานที่พักตากอากาศบนที่ราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่เข้าที่ราชพัสดุพิพาทในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยความเห็นชอบของกรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ราชพัสดุและเป็นที่ดินหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอวังขนาย อำเภอบ้านทวน และอำเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๑ ต่อมา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องที่ที่พิพาท ในฐานะผู้แทนของราษฎรในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๔๕๗ ร้องทุกข์ไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง ขอให้ตรวจสอบแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างราษฎรกับภาครัฐเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและการเข้าที่ราชพัสดุที่พิพาท แต่ไม่ได้รับการพิจารณา ภายหลังผู้ฟ้องคดีและกลุ่มราษฎรมอบอำนาจให้นาย ส. กับพวก มีหนังสือลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๔๕๘ ยื่นโดยตรงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ชี้แจงกรณีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ รบ. ๕๕๓ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและการออกประกาศจังหวัดราชบุรีกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่พิพาท อันมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่หรือผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๔๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาขึ้นฟ้องเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๔๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๘/๒๕๖๐)

๔.๑.๔ กรณีฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปฏิบัติต่อการส่งพัสดุระหว่างประเทศที่ส่งให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๓ รายการ แตกต่างกัน ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๑ ต่อพัสดุระหว่างประเทศแบบเร่งด่วนดังกล่าว เป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมายหรือไม่ หากเป็นการกระทำที่ไม่ขัดด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลิกการกระทำที่ไม่ขัดด้วยกฎหมาย และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งแจ้งให้ประชาชนทราบถึงหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ในการคัดแยกประเภทสิ่งของพัสดุระหว่างประเทศ นั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติต่อการส่งพัสดุระหว่างประเทศที่ส่งให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๓ รายการ แตกต่างกัน ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ซึ่งในการปฏิบัติต่อพัสดุของผู้ฟ้องคดีรายการหลังสุด ผู้ฟ้องคดีได้ไปตรวจสอบสิ่งของและชำระภาษีอากรของพัสดุเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ กรณีดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่ให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงวิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อการส่งพัสดุระหว่างประเทศแบบเร่งด่วน แตกต่างกับในครั้งก่อน ๆ ดังนั้น วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในคดีนี้อย่างช้าที่สุด คือ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ได้ยื่นคำฟ้องทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๓๘ นาฬิกา แต่พนักงานไปรษณีย์แจ้งว่า ไม่สามารถออกใบเสร็จให้ได้ในเวลาดังกล่าว โดยให้มารับใบเสร็จในภายหลัง ในระบบไปรษณีย์ระบุว่าได้รับเอกสารเมื่อเวลา ๐.๒๕ นาฬิกา ของวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ แต่ในเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีออกมาจากที่ทำการไปรษณีย์แล้ว ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีดำเนินการยื่นคำฟ้องภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ กรณีจึงต้องรับฟังว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามที่ปรากฏในหลักฐาน การชำระค่าบริการแบบลงทะเบียนตอบรับ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘/๒๕๖๑)

๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

๔.๒.๑ กรณีที่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุญาตก่อสร้างเดินเท้าไปต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านบางม่วง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง

